



Universidad
Continental

Unidad 3

Análisis y evaluación de las argumentaciones

Eje temático:
4. Criterios de evaluación

Razonamiento y Argumentación Jurídica

Semana 12 - Tema 12
Dr. Roseleyev Ramos Reymundo

Metodología de las dudas

La metodología de las dudas es un enfoque filosófico que cuestiona todo lo que se da por sentado. Implica un proceso de cuestionamiento sistemático para llegar a la verdad a través de la duda.

Este método permite identificar suposiciones y creencias infundadas, y construir un conocimiento más sólido y fundamentado.





Propósito

En equipos realicen un mapa conceptual sobre los criterios de evaluación: universalidad, coherencia, adecuación de las consecuencias, moral social, moral justificada. Analicen sus características presenten dos ejemplos



LP | 10 tesis sobre el razonamiento judicial - Manuel Atienza | Tesis 2

<https://youtu.be/x5Ou2GoPBAI>

Contenido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIVERSALIDAD	COHERENCIA	ADECUACION A LAS CONSECUENCIAS	MORAL SOCIAL	MORAL JUSTIFICADA
• Universalidad no es lo mismo que generalidad. • En la universalidad se acepta el “stare decisis” que rige la utilización de los precedentes. • Se habla de premisa normativa. • Crea una historia jurisprudencial. • Se aplica en los problemas tipo factico.	• Esta ligada a la consistencia lógica. • La norma es coherente si se subsime bajo principios y valores. • Es básicamente un criterio contextual. • La coherencia es relativa. • No es puramente formal.	• Se enfoca hacia el futuro. • Son importantes en el razonamiento judicial. • Justifica lo que dice la norma. • Las razones finalistas no pueden prevalecer, frente a las razones de corrección. • Se trata de crear estrategias de defensa para adecuar las consecuencias ocasionadas por un delito.	• En ocasiones la moral social está en la norma, aquí no ofrece duda. • Existe problema cuando la moral social no esta incorporada. • Surge cuando las normas del derecho positivista no lo han previsto. • La moral tiene que ser racionalmente justificada. • No es un criterio objetivo.	• Si no se construye un moral justificada eso será irracional. • Se tiene que recurrir a la filosofía moral y política, cuando se trata de conceptos morales de la constitución. • Se tiene que llegar a un consenso, respetando reglas. • Tiene que existir una argumentación racional. • Si existe criterios objetivos que indiquen que una proposición moral es correcta o no, no supone la existencia de “hechos morales”.

Criterios de Evaluación de Argumentaciones Jurídicas

Esta presentación explora los criterios clave para evaluar la calidad de las argumentaciones jurídicas, esenciales para la justificación de decisiones.

Parámetros de Calidad de Decisiones

1 Comprensión del Problema

Identificar la controversia jurídica y exponerla con claridad.

2 Coherencia Lógica

Aplicar principios lógicos y solidez argumentativa.

3 Congruencia Procesal

Correspondencia entre el planteamiento y la resolución.

4 Jurisprudencia Pertinente

Uso adecuado y justificado de precedentes.



Universalidad en la Argumentación

Concepto Clave

No es generalidad. Acepta el "stare decisis" y los precedentes.

Aplicación

Crea historia jurisprudencial. Se usa en problemas fácticos.



Coherencia Lógica

Consistencia

Ligada a la consistencia lógica. La norma se subsume bajo principios.

Criterio Contextual

Es un criterio contextual. La coherencia es relativa, no puramente puramente formal.

Adecuación a las Consecuencias



Enfoque Futuro

Se enfoca hacia el futuro. Importante en el razonamiento judicial.



Justificación

Justifica lo que dice la norma. Razones finalistas no prevalecen.

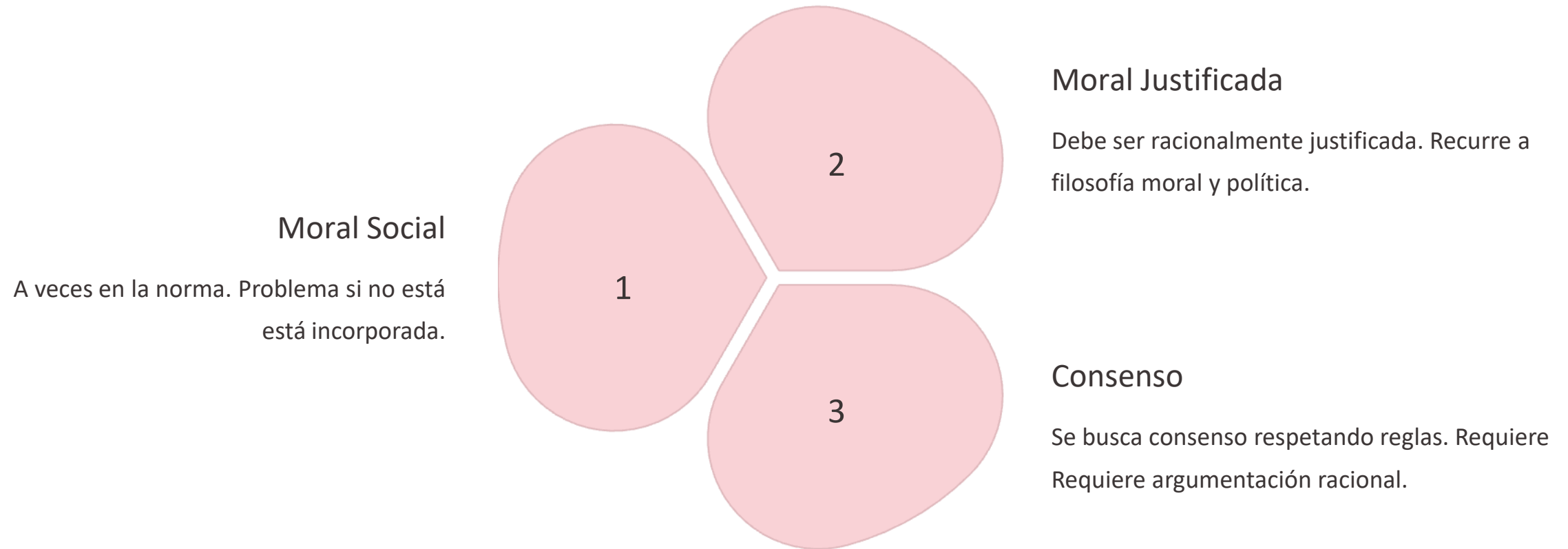


Estrategias

Crea estrategias de defensa para adecuar consecuencias de un delito.
delito.



Moral Social y Justificada



Estructura Lógica de Decisiones

Decisiones

1

Conceptos Lógicos

Deducción, juicio, proposición, argumento.

2

Lógica y Corrección

La lógica es formal. Estudia la forma del pensamiento.

3

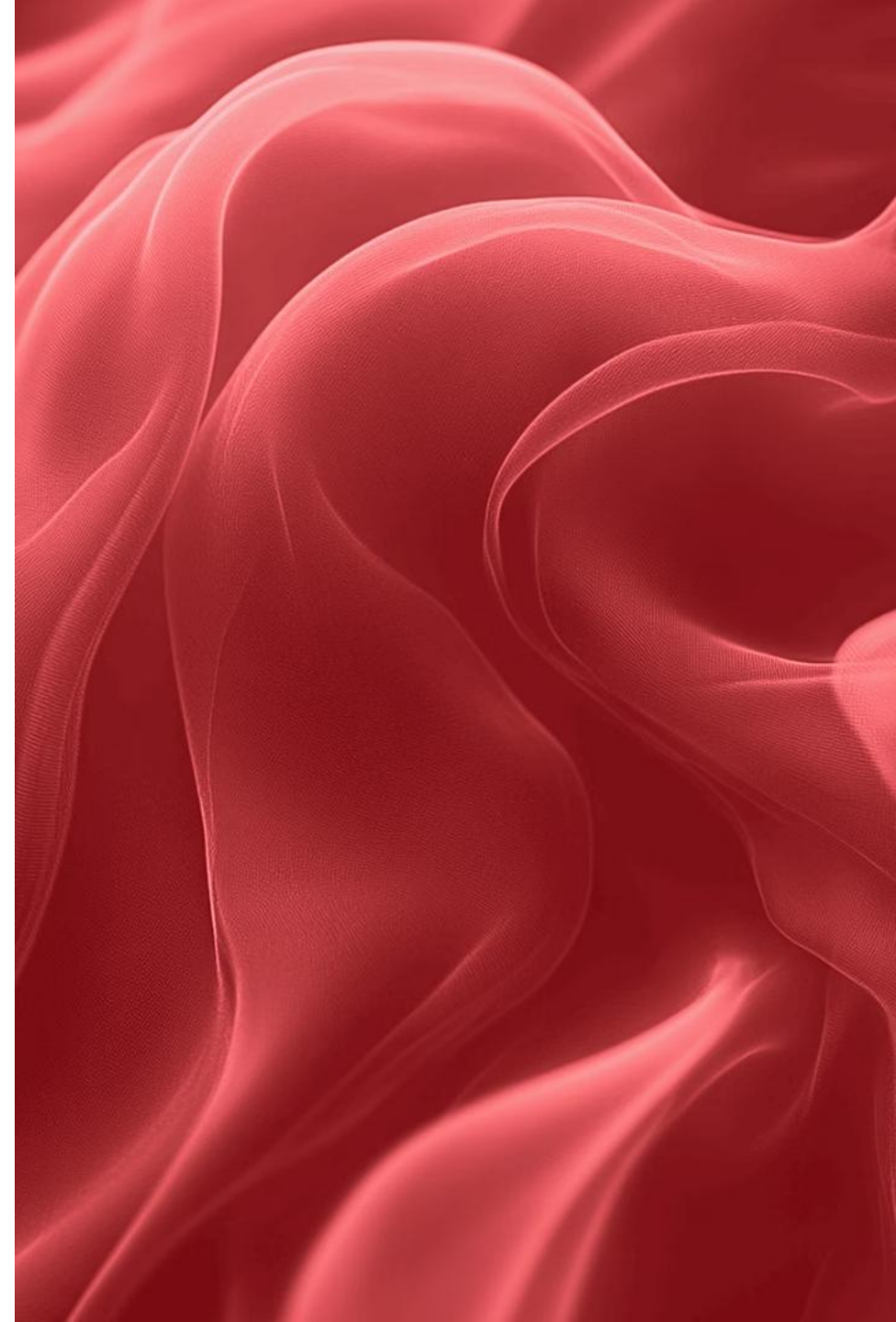
Razonamiento

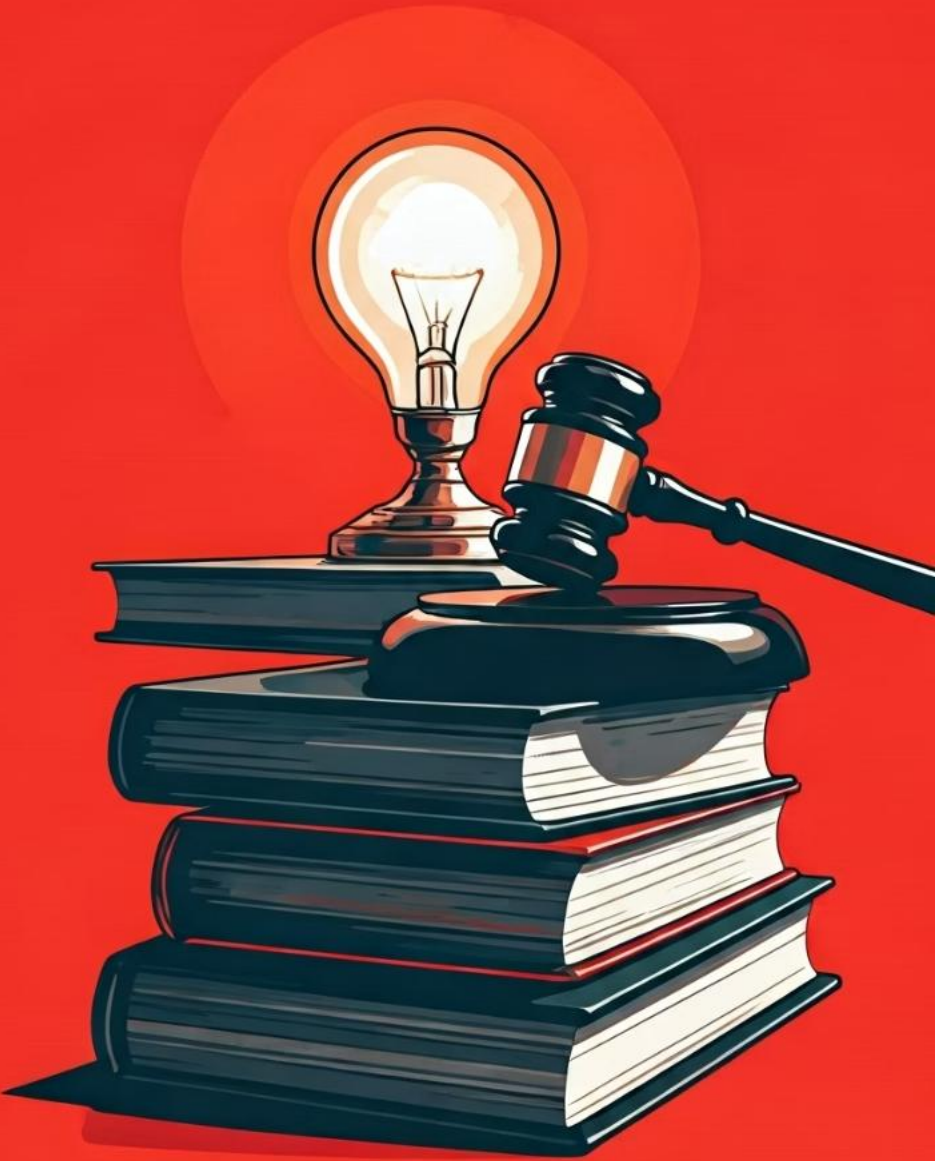
Deductivo, inductivo, abductivo.

4

Principios Clásicos

Identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente.





La Calidad de una Decisión Judicial

1

Dimensión Formal

Cumplimiento de requisitos legales y reglamentos.

2

Dimensión Material

Exigencia de motivación y fundamentación.

3

Base Normativa

Art. 70 Ley de Carrera Judicial y reglamentos del CNM.

Mejora del Estilo de Redacción Judicial

1

Orden Oracional

Usar S + V + CC para claridad.

2

Precisión Conceptual

Evitar ambigüedades y vaguedades.

3

Reducción de Gerundios

Mejorar la fluidez y concisión.

4

Diagramación Amigable

Párrafos claros, numerados y espaciados.

Conclusiones Clave



5

Criterios Esenciales

Universalidad, coherencia, adecuación,
adecuación, moral social y justificada.
justificada.

2

Dimensiones de Calidad

Formal y material, ambas cruciales para
para decisiones.

4

Parámetros de Valoración

Comprensión, coherencia, congruencia,
congruencia, jurisprudencia.

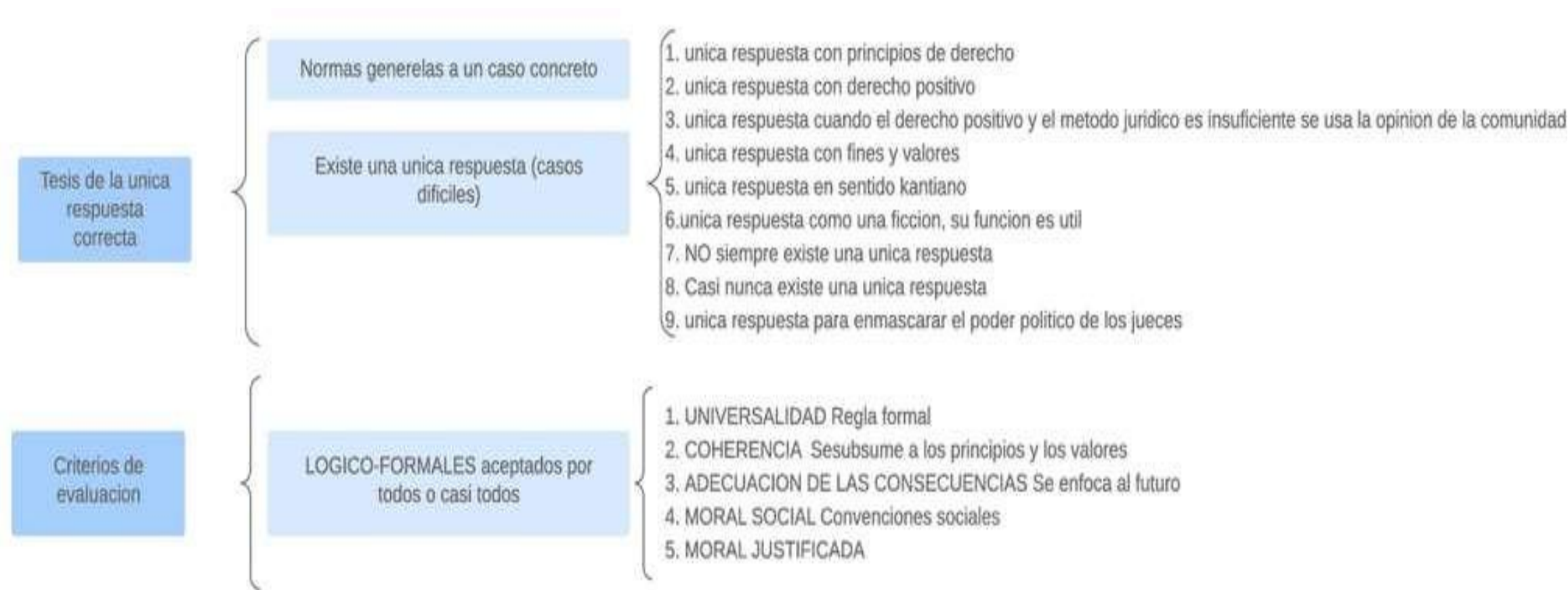
Conclusiones

COMO EVALUAR LAS ARGUMENTACIONES



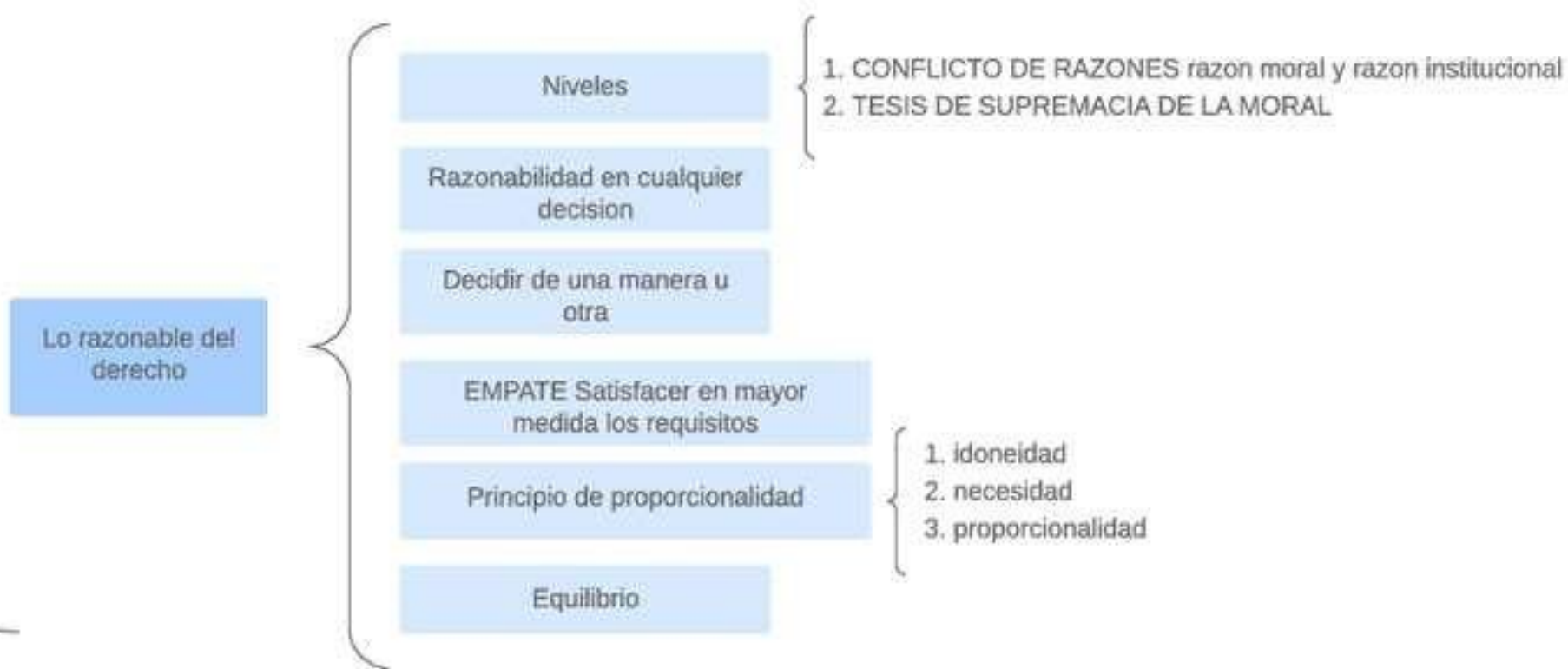
Conclusiones

COMO EVALUAR LAS ARGUMENTACIONES



Conclusiones

COMO EVALUAR LAS ARGUMENTACIONES



Referencias bibliográficas

- Alexy, R. (1989). Teoría de la argumentación jurídica, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, CEC.
- Alexy, R. (1998). Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral. Derecho y moral, ensayos sobre un debate contemporáneo. Barcelona.
- Alexy, R. (2003). Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional democrático, traducción de Alfonso García Figueroa. Neoconstitucionalismo(s). Edición de Miguel Carboneli. Trotta, p. 35.
- Alexy, R. (2003). Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Universidad Externado de Colombia.
- Alexy, R. (2010). Teoría de la Argumentación Jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Palestra.
- Atienza, M. (2003). Argumentación jurídica y Estado Constitucional. Anales de Jurisprudencia", N° 261. UNAM.
- Atienza, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta.
- Atienza, M. (2016). Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. (2.ª ed.). Palestra.



Universidad
Continental



Universidad
Continental